



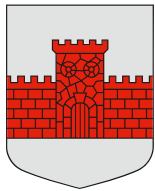
Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, klockan 13:00 – 14.37 (paus 14.13 tom 14.30 före § 85)
Paragrafer	§ 83-92
Beslutande ledamöter	Glenn Blom (S), sft. ordförande Jan-Olof Nylander (M) Elve Öhrvall (S) Maria Vikström-Nordmark (SD) Maria Prellwitz (S) Stefan Lindbäck (C)
Tjänstgörande ersättare	Harry Hannu (S) Bo Engström (V) Niclas Sjöo (SJVP)
Närvarande ersättare	Håkan Berg (S) Leif Ekervhén (S) Mona Holmström (S)
Övriga närvarande	Lars Wiklund, enhetschef miljö- och byggenhet; Malin Svensson, processledare och miljöinspektör; Maria Fabriani, nämndsekreterare
Protokollet är digitalt signerat av	
	Glenn Blom (S), sft. ordförande
	Harry Hannu, (S) justerare
	Maria Fabriani, sekreterare



Miljö- och Byggnämnden

Ärendelista

§ 83	Dagordning fastställs.....	3
§ 84	Information.....	4
§ 85	MB 2024-611 Verksamhetsplan med budget 2025-2027 inkl intern kontrollplan 2025.....	5
§ 86	MB 2024-1815 Timavgift vid prövning och tillsyn inom miljö- och byggnämndens verksamhetsområden	6
§ 87	MB-2024-1713 Antagande av informationshanteringsplan för Miljö- och byggnämndens kärnverksamhet.....	7
§ 88	MB-2024-1713 Antagande av arkivbeskrivning för Miljö- och byggnämnden	10
§ 89	MB 2024-1480 Pilen 6 & 5, Anmälan om efterbehandling av förorenad mark, f.d. FFV-tvätten (Bodentvätten)	11
§ 90	Meddelanden och beslut för kännedom till miljö- och byggnämnden	21
§ 91	Förteckning med delegerade beslut, miljö- och byggnämnden 2024	22
§ 92	Övriga frågor.....	23

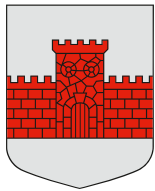


Miljö- och Byggnämnden

§ 83 Dagordning fastställs

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden fastställer dagordningen.



Miljö- och Byggnämnden

§ 84 Information

Miljö- och Byggnämndens beslut

Förutom information om dagens ärende har nämnden fått ta del av följande information:

- Utveckling kring Stegra samt entreprenörsbostäder runt Boden
-



Miljö- och Byggnämnden

**§ 85 MB 2024-611 Verksamhetsplan med budget 2025-2027
inkl intern kontrollplan 2025**

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö och byggnämnden antar verksamhetsplan med budget 2025-2027 inklusive internkontrollplan 2025.

Beskrivning av ärendet

Med utgångspunkt av den strategiska planen som fastställts av kommunfullmäktige ska nämnderna arbeta fram verksamhetsplaner där de anger vilken verksamhet som planeras kommande år.

Miljö och byggnämndens budgetram för 2025 uppgår till 10 Mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-11-13

Verksamhetsplan med budget 2025-2027 inklusive internkontrollplan 2025.

Risikanalys internkontroll 2025 MBN

För kännedom

Kommunfullmäktige



Miljö- och Byggnämnden

§ 86 MB 2024-1815 Timavgift vid prövning och tillsyn inom miljö- och byggnämndens verksamhetsområden

Miljö- och Byggnämndens beslut

1. Miljö- och byggnämnden beslutar att för kalenderåret 2025 indexuppräknas timavgiften med 4,6 % vid tillämpning av taxor inom nämndens verksamhetsområden för

- miljötillsyn (miljöbalken, strålskyddslagen, animaliska biprodukter),
- alkoholtillsyn (alkohollagen),
- tillsyn över försäljning i detaljhandeln av folköl, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel,
- livsmedelskontroll.

2. Timavgiften fastställs fr o m den 1 januari 2025 för tillämpning av taxor

- inom området för miljö-, alkohol- och försäljningstillsyn till 1237 kronor per timme,
- för livsmedelskontroll till 1476 kronor per timme.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Kommunfullmäktige har i beslut 2022-12-12 § 191 gett Miljö- och byggnämnden rätt att för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja timavgiften med den procentsats för Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-11-19

Indexreglering 2025



Miljö- och Byggnämnden

§ 87 MB-2024-1713 Antagande av informationshanteringsplan för Miljö- och byggnämndens kärnverksamhet

Miljö- och Byggnämndens beslut

1. Miljö- och byggnämnden antar informationshanteringsplanen för kärnverksamhetens processer enligt förvaltningens förslag.
2. Informationshanteringsplanen gäller från och med 2025-01-01.
3. Informationshanteringsplanen ersätter tidigare gällande informationshanteringsplan, dnr MB-2020-2218, fastställd 2020-11-19.

Beskrivning av ärendet

Informationshanteringsplan är en förteckning över myndighetens allmänna handlingar och utgör en del av myndighetens arkivredovisning. Fastställd informationshanteringsplan är också ett beslut på hur handlingar ska hanteras och förvaras, samt vilka handlingar som ska gallras och när gallring ska ske.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2018 om en övergång till verksamhetsbaserad informationsredovisning. Detta innebär att alla verksamhetsprocesser och de informationstyper som inkommer och upprättas inom en specifik arbetsprocess ska kartläggas. Kommunfullmäktiges beslutade under våren 2022 om en övergång till digital arkivering, vilket ställer nya krav på hanteringen och redovisningen av informationsbeståndet i samtliga verksamheter.

En enhetlig hantering är en förutsättning för att använda gemensamma administrativa resurser effektivt och fullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att besluta om kommungemensamma informationshanteringsplaner för styrande och stödjande verksamhetsprocesser. Det aktuella beslutet är ett beslut av flera i den stegvisa övergången till verksamhetsbaserad informationsredovisning, som har beslutats i tre faser:

Del 1 - Styrande processer, fastställd 2023

Del 2 – Stödprocesser, fastställd 2024

Del 3 - Nämndernas kärnverksamhet

Del 1 och del 2 beslutades av kommunstyrelsen enligt delegation från fullmäktige. Del 3 omfattar informationshanteringsplaner för nämndernas kärnverksamheter och ska beslutas av respektive nämnd efter samråd med arkivmyndigheten. Den nya modellen innebär att nämnderna ska följa de



Miljö- och Byggnämnden

kommungemensamma informationshanteringsplanerna för styra- och stödprocesser. Nämnderna fattar egna beslut endast för hanteringen av de informationstyper som hör till deras kärnverksamhetsprocesser.

Miljö-och byggnämnden antog 2020-11-19 en komplett verksamhetsbaserad informationshanteringsplan för nämndens alla processer. Med anledning av att Kommunstyrelsen beslutade om kommungemensam informationshanteringsplan för styr-och stödprocesser så har arbete pågått för att säkerställa och dokumentera för hur en övergång till dessa skulle gå till för Miljö-och byggnämnden. Under arbetets gång så har det även visat sig att vissa processer redan idag hanteras av eller är mer lämplig att hanteras av en annan myndighet. På grund av detta så utgår ett antal processer från Miljö-och byggnämndens kärnverksamhet, se bilaga Utgående processer från Miljö-och byggnämndens kärnverksamhet.

Informationshanteringsplanen för nämndens kärnverksamhetsprocesser omfattar processer inom följande verksamhetsområden:

- * Plan- och bygglagen (prövning och tillsyn)
- * Miljöbalken
- * Livsmedelslagstiftning
- * Strålskyddslag
- * Lag om foder och animaliska biprodukter
- * Alkohollag
- * Lag om tobak och liknande produkter
- * Lag om tobaksfria nikotinprodukter
- * Lag om handel med vissa receptfria läkemedel
- * Smittskyddslag

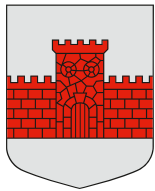
Till myndighetens arkivredovisning hör även arkivbeskrivning, som beskriver myndighetens verksamhet, organisation och arkivbildning och ger en historisk kontext till myndighetens arkivbestånd, samt arkivförteckning som är ett register över det arkivmaterial som har levererats till kommunarkivet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-11-11

Informationshanteringsplan för Miljö-och byggnämndens kärnverksamhet

Bilaga – Utgående processer från Miljö-och byggnämndens kärnverksamhet



**BODENS
KOMMUN**

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2024-12-03

Sida
9 (24)

Miljö- och Byggnämnden

För kännedom

Arkivmyndigheten (Kommunstyrelsen)



Miljö- och Byggnämnden

§ 88 MB-2024-1713 Antagande av arkivbeskrivning för Miljö- och byggnämnden

Miljö- och Byggnämndens beslut

1. Miljö- och byggnämnden antar arkivbeskrivningen enligt förvaltningens förslag.
2. Arkivbeskrivningen gäller från och med 2025-01-01.
3. Denna arkivbeskrivning ersätter tidigare arkivbeskrivning för miljö- och byggnämndens verksamheter.

Beskrivning av ärendet

Arkivbeskrivningen är en del av myndighetens arkivredovisning. I både arkivlagen 6 § och i offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2 § finns krav på att myndigheten beskriver sina allmänna handlingar. Arkivbeskrivningen ska innehålla uppgifter om myndighetens verksamhet, organisation och arkivbildning. Den ska också beskriva vilka förändringar som har skett och hur de har påverkat arkivet. Syftet är att beskriva vilken information man kan söka i myndighetens arkiv och att sätta informationen i en relevant kontext. Arkivbeskrivningen ska underlätta sökning av myndighetens information och belysa vilka begränsningar det kan finnas för tillgängligheten till arkivet.

Till arkivredovisningen hör även myndighetens informationshanteringsplaner och arkivförteckning. Informationshanteringsplanerna presenterar myndighetens verksamhetsprocesser idag och den information som genereras i samband med dessa processer. Informationen presenteras på handlingstypsnivå och innehåller även beslut om myndighetens informationshantering - registrering, förvaring och gallring. Arkivförteckning är ett register över information som myndigheten har levererat till kommunarkivet.

En arkivbeskrivning upprättas varje mandatperiod och vid större organisationsförändringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-11-11

Arkivbeskrivning för Miljö- och byggnämnden

För kännedom

Arkivmyndigheten (Kommunstyrelsen)



Miljö- och Byggnämnden

§ 89 MB 2024-1480 Pilen 6 & 5, Anmälan om efterbehandling av förorenad mark, f.d. FFV-tvätten (Bodentvätten)

Miljö- och Byggnämndens beslut

Sveriges geologiska undersökning, 202100-2528, föreläggs om följande försiktighetsmått/åtgärder vid efterbehandling (schaktsanering) av källområde på fastigheten Pilen 6 och Pilen 5:

1. Om inget annat framgår av nedanstående försiktighetsmått ska åtgärden bedrivas i huvudsaklig enlighet med anmälan och dess revidering, kompletteringar samt vad sökande i övrigt har åtagit sig i ärendet.
 2. Startmöte med miljö- och byggnämnden ska hållas senast tre (3) veckor innan efterbehandlingens förberedande arbeten påbörjas.
 3. Efterbehandlingsåtgärder ska vidtas så att följande mätbara åtgärds mål motsvarande resthalter i jord uppfylls:
 - a. PCE 2,4 mg/kg TS
 - b. TCE 0,8 mg/kg TS
 4. Uppgifter om entreprenör, miljökontrollant, transportör av förorenade massor och avfall samt kontaktperson till dessa ska lämnas till miljö- och byggnämnden senast två (2) veckor innan efterbehandlingens förberedande arbeten påbörjas.
 5. Arbetsområdet ska vara avspärrat/instängslat så att obehöriga inte har tillträde till arbetsområdet.
 6. Efterbehandlingsarbetena, inklusive lastning av fordon och transporter till och från arbetsområdet, får utföras dagtid under helgfria vardagar kl.07-17. Miljö- och byggnämnden kan medge andra tider om särskilda skäl föreligger.
 7. Förorenade jordmassor, inklusive sulfidjord, ska lastas på fordon med täta och täckta flak för borttransport till mottagningsanläggning som har erforderliga tillstånd att omhänderta massorna.
- Ej förorenade överskottsmassor (massor som inte kommer att nyttjas för återfyllnad av schakten) ska transporteras till godkänd mottagningsanläggning.
- Transport av förorenade jordmassor, sulfidjord, överskottsmassor och annat avfall ska ske av avfallstransportör med erforderliga tillstånd för transport av aktuellt avfall.



Miljö- och Byggnämnden

8. Sulfidjord ska lastas direkt på lastbil/flak och transporteras till godkänd mottagningsanläggning för omhändertagande utan föregående tillfällig lagring/uppläggning.

9. Tillfällig lagring/uppläggning av förorenade jordmassor ska ske på tät duk och på sådant sätt att föroreningsspridning, uppkomst av lakvatten samt damning minimeras. Sulfidjord får inte lagras/läggas upp tillfälligt.

Ej förorenade jordmassor får lagras inom arbetsområdet. Skyddsåtgärder ska vidtas för att förhindra uppkomst av lakvatten och damning från lagringen.

10. Hantering och omhändertagande av okända föroreningar, avfall eller material ska ske i samråd med miljö- och byggnämnden.

11. Vid återfyllnad kan uppschaktade ej förorenade jordmassor användas. Jordmassorna ska vara fria från synligt avfall. Sulfidjord får inte användas för återfyllning.

Om externa jungfruliga massor nyttjas för återfyllnad ska deras ursprung dokumenteras.

Nyttjande av externa, ej jungfruliga massor för återfyllnad ska ske i samråd med miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggnämnden ska godkänna massorna innan återfyllnad får ske. Miljö- och byggnämnden kan komma att ställa krav på redovisning av föroreningsinnehåll i de externa massorna. Massorna ska ha ett föroreningsinnehåll motsvarande Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1.

12. Schaktvatten/länshållningsvatten ska renas innan utsläpp till befintligt dagvattennät. Renat schaktvatten/länshållningsvatten ska uppfylla följande gränsvärden innan utsläpp:

a. PCE, TCE och VC (summa) 10 µg/l

b. Suspenderade ämnen 25 mg/l

Maximalt får 3 l/s, motsvarande 250 m³/dygn, renat schaktvatten/länshållningsvatten fördelat på ett jämnt flöde tillföras dagvattennätet.

Utsläpp av renat schaktvatten/länshållningsvatten ska ske i samråd med ansvariga på Bodens kommun/VAA och miljö- och byggnämnden. Utsläpp får inte ske innan VAA och miljö- och byggnämnden har gett sitt godkännande. Resultat från provtagning och analys av renat schaktvatten/länshållningsvatten ska delges VAA och miljö- och byggnämnden löpande.

Anslutningspunkt till dagvattennät för renat schaktvatten/länshållningsvatten är vid Garnisonsgatan 26-28.



Miljö- och Byggnämnden

Ansvariga på Bodens kommun/VAA ska kontaktas senast tre (3) veckor innan efterbehandlingsens förberedande arbeten påbörjas, för detaljplanering av anslutning för utsläpp av renat schaktvatten/länshållningsvatten till dagvattennätet.

13. Kvarlämnad spont ska mätas in och uppgifter om spontens position ska delges miljö- och byggnämnden samt Bodens kommun/VAA.

14. Närboende ska informeras om efterbehandlingsarbetet. Kontaktuppgifter till ansvarig på plats för efterbehandlingen, tillgänglig kontaktperson/ansvarig för entreprenören och miljökontrollant ska delges miljö- och byggnämnden och närboende.

15. Skyddsåtgärder ska vidtas för att minimera störningar i form av damning och luktolägenheter. Schaktning, omlastning och transport samt lagring av jordmassor och avfall ska ske på sådant sätt att damning och luktolägenheter minimeras.

16. Skyddsåtgärder ska vidtas för att minimera störningar i form buller, sättningar och vibrationer.

17. Provtagning av schaktbotten ska utföras på ett representativt sätt i syfte att bedöma uppfyllelse av mätbara åtgärds mål och eventuell kvarvarande förorening. Provtagningsprogram/provtagningsstrategi för provtagning av schaktbotten ska lämnas till miljö- och byggnämnden senast två (2) veckor innan efterbehandlingsens förberedande arbeten påbörjas.

18. Kontrollprogram för provtagning, hantering och bedömning av jordmassor (uppschaktade jordmassor, sulfidmassor och externa, ej jungfruliga återfyllnadsmassor) och schaktvatten/länshållningsvatten ska lämnas till miljö- och byggnämnden senast två (2) veckor innan efterbehandlingsens förberedande arbeten påbörjas.

19. Kontrollprogram för kontroll/övervakning av omgivningspåverkan vad damning, lukt, buller, sättningar och vibrationer ska lämnas till miljö- och byggnämnden senast två (2) veckor innan efterbehandlingsens förberedande arbeten påbörjas.

20. Utrustning för sanering och omhändertagande av utsläpp av drivmedel, oljor eller andra kemikalier som hanteras ska finnas tillgängligt. Spill, läckage eller utsläpp av drivmedel, oljor eller andra kemikalier ska omhändertas utan dröjsmål. Miljö- och byggnämnden ska informeras omgående om utsläpp/läckage sker.

21. Skriftlig slutrapport över efterbehandlingsarbetet och genomförd miljökontroll ska lämnas in till miljö- och byggnämnden senast tre (3) månader efter att arbetena har avslutats. Bedömning av föroreningsinnehåll i eventuell kvarvarande förorenad jord ska framgå av slutrapporten.



Miljö- och Byggnämnden

Avgift

För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2022-12-12 § 191. Beslut om avgift tas separat.

Upplysning

Miljö- och byggnämnden påminner om att samråd med berörda ledningsägare behöver ske inför arbeten med ledningsomläggning av befintliga ledningar inom schaktområdet.

Miljö- och byggnämnden påminner om att trafikanordningsplan (TA-plan) kan behövas tas fram och godkännas av Bodens kommun/Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Miljö- och byggnämnden lämnar som upplysning att området mot korsningen Ringvägen-Lundagårdsgatan på Pilen 2 nyttjas som parkering och det behöver säkerställas att parkeringen kan nyttjas under tiden för efterbehandlingsarbetet.

Miljö- och byggnämnden lämnar som upplysning att Lundagårdsgatan för närvarande är avstängd till följd av arbete med byte av fjärrvärmeledning längs med Lundagårdsgatan. Samråd behöver ske med BEAB kring tidplan för deras arbete.

Överklagan

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Norrbottens län. Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9, 19, 21 och 22 §§ miljöbalken med hänvisning till 10 kap 2 och 4 §§ (lydelse före 1 augusti 2007) miljöbalken samt 2 kap 1, 2, 3 och 8 §§ samma lag.

Ärendet avser föroreningar som uppkommit före 1 augusti 2007 varvid bestämmelserna i 10 kap miljöbalken i deras lydelse för 1 augusti 2007 ska tillämpas.



Miljö- och Byggnämnden

Yttranden

Anmälan har skickat ut för yttrande till Trafikverket, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Bodens kommun (fysplan-avdelningen, tekniska avdelningen och VAA-avdelningen), Bodens Energi (fjärrvärme och nät), BodenBo och Brf Bandyvallen med möjlighet att lämna synpunkter på den anmälda åtgärden. Synpunkter har lämnats in av Bodens kommun (fysplan-avdelningen, tekniska avdelningen och VAA-avdelningen), Bodens Energi (fjärrvärme och nät) och Brf Bandyvallen.

Inkomna yttranden har kommunicerats med SGU den 15 oktober 2024. Något svar på kommunikeringen av SGU har inte inkommit.

Bedömning

Anmäld åtgärd är en stor schaktsanering i bebyggd miljö och åtgärden kan komma att ha en stor påverkan för omgivningen. Miljö- och byggnämnden vill därför att ett startmöte hålls med nämnden innan efterbehandlings förberedande arbeten påbörjas i syfte att säkerställa hur nämndens lämnade försiktighetsmått och upplysningar kommer att efterlevas.

Miljö- och byggnämnden har inga synpunkter på de mätbara åtgärds målen då de har en tydlig koppling till övergripande åtgärds mål och motsvarar mindre känslig markanvändning. De mätbara åtgärds målen är för övrigt de samma som tillämpades vid efterbehandling av föroreningens ”Hotspot 2” år 2023.

Åtgärden kommer att medföra störningar, främst för närboende och de som vistas i närområdet. Brf Bandyvallen har även i sitt yttrande framfört att i samband med rivning av byggnaden på Pilen 6 hölls inte de arbetstider som var satta, utan att arbete genomfördes på kvällar och helgdagar. Brf Bandyvallen upplevde även störningar i form av damm och buller i samband med rivningsarbetena. Nämnden anser att ett sätt att begränsa störningar är att arbetet utförs under vardagar och dagtid. Miljö- och byggnämnden lägger därför som försiktighetsmått att åtgärden får utföras vardagar mellan kl. 07-17, men att nämnden kan medge andra tider om särskilda skäl föreligger, ex. vid kritiska moment som behöver utföras utan uppehåll för kväll/helg.

Miljö- och byggnämnden anser att det är viktigt att de närboende får en utförlig information om åtgärden för att skapa förståelse och tolerans för de störningar som kommer att uppstå. Utöver arbetstider lägger nämnden därför försiktighetsmått att närboende ska informeras om åtgärden. Närboende ska även få tillgång till kontaktuppgifter till ansvariga, för att kunna förmedla ev. klagomål/störningar, synpunkter eller frågor direkt till ansvariga på plats så att åtgärder kan vidtas relativt omgående för att minska upplevd störning. Dessutom läggs försiktighetsmått att skyddsåtgärder ska vidtas för att minimera störningar i form av damning, luktolägenheter, buller, sättningar



Miljö- och Byggnämnden

och vibrationer. Vilka skyddsåtgärder som är lämpliga att vidtas överlåter nämnden till SGU att själv avgöra, eftersom val av skyddsåtgärd är beroende av vilken typ av störning det rör sig om, dess omfattning, tidpunkt och förhållanden i övrigt. Miljö- och byggnämnden vill däremot påtala vikten av att skyddsåtgärder för att minimera störningar för omgivningen vidtas i ett förebyggande syfte och därför ska ett kontrollprogram för kontroll/övervakning av omgivningspåverkan vad damning, lukt, buller, sättningar och vibrationer lämnas in till nämnden innan åtgärden påbörjas.

Av anmälan framgår att provtagning av schaktbotten kommer att ske vid avslutad schakt. Dock anser nämnden att provtagningsförfarandet är generellt beskrivet i anmälan. Miljö- och byggnämnden anser att provtagning av schaktbotten ska ske på ett representativt sätt för att kunna bedöma om de mätbara åtgärds målen har uppnåtts eller om det finns kvar förorening. Till följd av den vaga beskrivningen av provtagningen vill nämnden att provtagningsprogram/provtagningsstrategi för provtagning av schaktbotten lämnas in till nämnden för att kunna säkerställa att provtagningen utförs på ett representativt sätt.

För att minimera föroreningsspridning vid hantering av uppschaktade förorenade jordmassor, men även för att begränsa andra olägenheter så som damm och lukt, ska tillfällig lagring av förorenade jordmassor ske på tät duk och på sådant sätt att föroreningsspridning minimeras. Sulfidjord får inte lagras, på grund av risk för uppkomst av surt lakvatten och luktolägenheter, utan sulfidjord ska lastas direkt på lastbil för borttransport.

Vid borttransport av förorenade jordmassor och sulfidjord är täta och täckta flak en förutsättning för att inte orsaka spridning av föroreningar vid transporten om massorna är blöta eller torra och damningsbenägna. Mottagande anläggning för förorenade massor, sulfidjord, ej förorenade överskottsmassor och annat avfall ska ha tillstånd att hantera avfallet i fråga enligt gällande lagstiftning. Samma gäller vid transport av avfall, dvs transportören ska ha tillstånd eller gjort den anmälan som krävs för transport av aktuellt avfallsslag.

Miljö- och byggnämnden bedömer att vid återfyllnad av schakten kan uppschaktade ej förorenade massor användas. Massorna ska även vara fria från andra föroreningar och synligt avfall. Vad gäller externa massor kan de användas för återfyllnad om de är jungfruliga. Rör det sig om ej jungfruliga massor ska ett ev. nyttjande ske i samråd med miljö- och byggnämnden för att säkerställa att ett ev. föroreningsinnehåll är acceptabelt. Generellt gäller att sådana massor ska ha ett föroreningsinnehåll motsvarande Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1.



Miljö- och Byggnämnden

Åtgärden innebär att avsänkning av grundvatten och länshållning kommer att ske. Förorenat länshållningsvatten/schaktvatten kommer att renas innan utsläpp till dagvattennät. Bodens kommun/VAA har lämnat som yttrande att samma gränsvärden och flöden för länsvatten som ställdes vid saneringen av "Hotspot 2" bör användas. Anslutningspunkt till dagvattennät för renat schaktvatten/länshållningsvatten är vid Garnisonsgatan 26-28. Detta är den enda utsläppspunkt i närområdet som har utsläpp i Bodån, övriga närliggande dagvattenbrunnar har utsläpp i Bodträsket. Bodträsket är inte lämplig som recipient i och med att det är en stadsnära sjö som kommunen arbetar med att förbättra statusen i. Bodens kommun/VAA har i sitt yttrande framfört att de behöver kontaktas senast 2 månader i förväg för detaljprojektering av anslutningen för utsläpp till dagvattennätet. Eftersom åtgärden avses påbörjas under vintern 2024/2025 är det svårt att hinna med kontakt så pass långt i förväg, men nämnden bedömer att VAA ska kontaktas åtminstone 3 veckor innan efterbehandlings förberedande arbeten påbörjas. För att säkerställa att det renade schaktvattnet/länshållningsvattnet uppfyller ställda krav vad gäller föroreningsinnehåll och att dagvattennätet kan ta emot vattnet ska utsläppet godkännas av både VAA och miljö- och byggnämnden. Vidare ska resultat från provtagning och analys av renat schaktvatten/länshållningsvatten delges VAA och miljö- och byggnämnden löpande.

Miljö- och byggnämnden anser att i och med att det är många provtagningar som kommer att ske av både jord (för bedömning av föroreningsinnehåll och därmed kommande omhändertagande/återanvändning), och schaktvatten/länshållningsvatten (för styrning av reningsprocessen och inför utsläpp) ska ett kontrollprogram tas fram och lämnas till nämnden. Kontrollprogrammet ska beskriva provtagningsförfarande/strategi så att provtagning utförs på ett representativt sätt samt hur bedömning av analysresultaten sker med hänsyn till krav enligt lämnade försiktighetsmått.

Sponten på Pilen 5 behöver lämnas kvar för att förhindra återkontaminering av sanerat område. Brf Bandyvallen har motsatt sig att sponten lämnas kvar med motiveringen att den innebär en begränsning av fastighetens nyttjande och vill att ersättning regleras i avtal. Nämnden bedömer att sponten är en del av saneringsåtgärden och behöver kvarlämnas. Hur Brf Bandyvallen och SGU kommer överens om ev. ersättning för sponten är inte en fråga för nämnden att avgöra. Dock är det viktigt att sponten mäts in och att dess position delges nämnden och VAA så att hänsyn till dess placering kan tas vid ev. framtida markarbeten/ledningsarbeten.

Eftersom åtgärden omfattar användning av arbetsmaskiner ska utrustning för sanering och omhändertagande av mindre utsläpp av drivmedel, oljor eller andra kemikalier som hanteras, finnas tillgängligt för att kunna åtgärda ett



Miljö- och Byggnämnden

ev. utsläpp/läckage omgående. Miljö- och byggnämnden ska informeras om utsläpp/läckage sker.

En skriftlig slutrapport över efterbehandlingsarbetet och genomförd miljökontroll ska lämnas in till miljö- och byggnämnden efter det att åtgärden har slutförts. Eftersom viss förorening kommer att lämnas kvar ska även bedömning av föroreningsinnehåll i ev. kvarvarande förorenad jord ska framgå av slutrapporten.

Bakgrund

Mellan åren ca 1970-1979 har det bedrivits tvätteriverksamhet med klorerade lösningsmedel (tetrakloreten/perkloretylen, PCE) på fastigheten Pilen 6 i centrala Boden. Verksamheten har orsakat kraftiga markföroreningar. Myndigheten SGU (Sveriges geologiska undersökning) är huvudman för utredning och avhjälpande av föroreningarna.

SGU inkom den 19 september 2024 med en anmälan om efterbehandling av föroreningsskada enligt §28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan avser schaktsanering av källområdet på fastigheten Pilen 6 och del av Pilen 5. Anmälan har, efter begäran av miljö- och byggnämnden, kompletterats den 20 september, 11 november och 20 november 2024. Den 11 november lämnades även en reviderad anmälan in.

Efterbehandlingsarbetet omfattar följande åtgärder inom det aktuella området:

- Schakt inom ett åtgärdsområde på cirka 1 600 m². Schaktning planeras ske ner till 6-7 meter under befintlig markyta.
- Uppgrävning av ca 9000-11000 m³ (motsvarande ca 16000-19000 ton) förorenad jord.
- Installera spont i delar av åtgärdsområdet. Sponten installeras ner till morän. Spont mot fastigheten Pilen 5 lämnas kvar efter slutförd åtgärd.
- Grundvattenavsänkning för länshållning och stabilitet.
- Länshållning och hantering/rening av förorenat länshållningsvatten/grundvatten inklusive utsläpp av renat vatten till dagvattennät.
- Rivning av ett kallgarage och ett förråd på fastigheten Pilen 5.
- Återfyllning med återvinningslämpade massor och återställning av åtgärdsytor.



Miljö- och Byggnämnden

Efterbehandlingsarbetet beräknas påbörjas vintern 2024/2025 och vara slutfört till slutet av augusti 2025. Mätbara åtgärds mål för efterbehandlingen har satts till PCE 2,4 mg/kg TS och TCE 0,8 mg/kg TS.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-11-21

MB-2024-1480_Reviderad anmälan om efterbehandling FFU
Bodentvätten_2024-11-11

MB-2024-1480_PM Bemötande 28 anmälan_2024-11-11

MB-2024-1480_Miljögeoteknik_slutrapport 241003 inkl bilagor_2024-11-11

MB-2024-1480_PM Schakt 2024-04-04_2024-09-20

MB-2024-1480_Svar på förfrågan_2024-11-20

MB-2024-1480_Yttrande - Bodens Energi, fjärrvärme_2024-09-27

MB-2024-1480_Yttrande utan synpunkter_2024-09-30

MB-2024-1480_Yttrande med synpunkter_2024-10-03

MB-2024-1480_Yttrande med synpunkter_BRF Bandyvallen_2024-10-07

MB-2024-1480_Yttrande med synpunkter_tekniska och VAA_2024-10-08

För kännedom

SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, jerry.forsberg@sgu.se (med delgivningskvitto)

Länsstyrelsen i Norrbottens län, norrbotten@lansstyrelsen.se

Stift Bodenbo, Johan.johansson@bodenbo.se

Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se

HSB Bostadsrättsförening Bandyvallen I Boden, C/O Hsb Norr
Drottninggatan 21 K, 961 35 Boden

BRF Bandyvallen, Johnny Åhman, Ringvägen 24A, 961 36 Boden

Kommunstyrelsen, Avdelningen för fysisk planering (mark och plan),
kansli@boden.se, Kopia: fysplan@boden.se

Samhällsbyggnadsnämnden, Avdelningen för vatten, avlopp och avfall,
kansli@boden.se, Kopia till: vaa@boden.se



Miljö- och Byggnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska avdelningen, kansli@boden.se, kopia:
tekniska@boden.se

Bodens Energi Nät AB, info@bodensenergi.se

Bodens Energi, Fjärrvärme, info@bodensenergi.se



Miljö- och Byggnämnden

§ 90 Meddelanden och beslut för kännedom till miljö- och byggnämnden

Miljö- och Byggnämndens beslut

Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

- 1. PB Väster om Nejlikan
 - 1a. Underrättelse Väster om Nejlikan
 - 1b. Samrådsredogörelse Väster om Nejlikan
 - 1c. PK Väster om Nejlikan
 - Beslut - 202400705 - KS - § 130
 - Beslut - 202400849 - KS - § 129
 - HPL kompetensförsörjning 2023 2026
 - MB-2024-1708_Svar på förfrågan SD miljö och byggnämnden
 - MB-2024-613_Strandbadrapport_2024-11-05
 - NYTT Förslag revidering Riktlinjer for uppvaktning och avtackning av personal
 - Regeringsbeslut, upphäver beslut om bygglov XXX, MB 2022-758
 - Sammanträdesdagar au, ks, kf 2025 (inkl. stoppdatum, förberedning, beredning, skick)
 - XXX_MMD beslut upphäver bygglov entreprenörsbostäder MB 2023-1990, 33 sakägare
 - XXX_MMD beslut upphäver bygglov entreprenörsbostäder MB 2023-1990, Dofs
-



Miljö- och Byggnämnden

§ 91 Förteckning med delegerade beslut, miljö- och byggnämnden 2024

Miljö- och Byggnämndens beslut

Redovisade delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade på delegation ska anmälas till nämnden vid nästföljande sammanträde. Anmälan sker genom att besluten redovisas på en delegationslista som delges nämnden vid varje sammanträde. I anmälan ska det framgå vem som fattat beslutet, när beslutet fattades och vad beslutet avser.

Delegation krävs enligt kommunallagen för att tjänstemän ska fatta beslut, till skillnad mot att utföra vad som betecknas som ren verkställighet. Beslut kännetecknas oftast av att det är avgöranden som kan överklagas, d.v.s. främst sådana som rör myndighetsutövning mot enskild. Delegationsrätten slås fast i 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen.

Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag, dock inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. Delegationsrätten omfattar, med undantag för delegation i brådskande ärenden, inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Miljö- och byggheten har, i enlighet med sin delegationsrätt och under vissa förutsättningar lämnat tillstånd/godkännanden, beviljat respektive avslagit ansökningar och lämnat yttranden inom följande verksamheter:

- Allmänna ärenden inom t ex lagen om viten, förvaltningslagen etc
- Byggområdet, PBL
- Livsmedelsområdet
- Miljöbalkens område
- Animaliska biprodukter
- Alkohol, tobak, läkemedel
- Övriga områden inom t ex lotterilagen, ordningslagen, strålskyddslagen

Beslutsunderlag

Förteckning med delegerade beslut



Miljö- och Byggnämnden

§ 92 Övriga frågor

Miljö- och Byggnämndens beslut

Övriga frågor noteras i protokollet.

Beskrivning av ärendet

Maria Vikström Nordmark (SD) har ställt följande frågor till miljö- och byggenheten. Frågorna berör inte nämndens verksamhetsområden men vi har kontaktat och fått svar från berörda verksamheter.

1. Hur ser status ut på vårt dricksvatten i Boden - Med anledning av PFAS? Är det tjänligt enligt normer - har för mig att gränsvärdet ha sänkts.

Svar från VAA-avdelningen:

Nya gränsvärdet för PFAS på dricksvatten hos användare börjar gälla den 1/1-2026.

Då gäller följande:

PFAS 4 = 4 ng/l

PFAS 21=100 ng/l

Det som gäller fram till dess är Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för PFAS 11 vilken är 90 ng/l.

Provtagning avseende PFAS i det kommunala dricksvattnet i Bodens kommun har genomförts vid några olika tillfällen; 2014, 2020.

De vatten vi genomfört provtagning och analys på är det obehandlade råvattnet, då vi vill utesluta att våra vattentäkter är påverkade av PFAS.

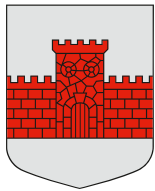
I Boden har vi turen att ingen av våra kommunala vattentäkter visar någon som helst påverkan av PFAS. Vid senaste provtagningen 2020 ligger samtliga kommunala råvattentäkter på <5,0 ng/l för PFAS11.

Vi har även analyserat PFAS vid några fler tillfällen mellan 2020 och idag, både råvatten och på ledningsnätet.

Då vi vet att PFAS är av intresse här i Boden så har vi det alltid på agendan.

2. Lägesrapport Boden Cleen Teck Center (BCTC). Människor är oroliga. Var befinner sig denna fråga nu och vem hanterar frågan? Finns det något datum för när detta ska vara klart?

3. Kan vi få en uppdatering om detta beslut. När togs detta? I vilken



Miljö- och Byggnämnden

**instans? Vem vilka fattade beslut? Vad var syftet med detta center?
Lades detta ut på anbud och ett urval av intressenter ville vara med?**

Svar från enheten fysisk planering:

Bodens kommun upprättade 2017 "översiktsplan för Bodens kommun 2025" där Boden Cleantech Center redovisas som VU9 Boden Cleantech Center/ Brännkläppen och Svalget. Verksamhetsområdet som redovisas i översiktsplanen omfattar hela området med Brännkläppens avfallsanläggning, fram till och med bergtälten.

Området har ett strategiskt läge genom förbindelser med väg 356 och 383. I översiktsplanen föreslås verksamhetsområdet med viss utvidgning från befintlig verksamhet för framtida expansion inom framför allt innovationsområde för miljöteknik. Detaljplanen följer således översiktsplanen som upprättades enligt Plan- och bygglagstiftningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Fysisk planering fick planuppdrag 2021-01-20 för att påbörja arbetet med att ta fram detaljplanen för Boden Cleantech Center. Planuppdraget är fattat på delegation av kommunstyrelsens ordförande samt mark och planchef.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra industri samt teknisk anläggning med inriktning mot miljöteknik. I området ska verksamheterna ha koppling till innovation och miljöteknik. Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. När sådan verksamhet ska starta behöver verksamhetsutövaren söka ett tillstånd eller göra en anmälan enligt 9 kap miljöbalken. Beroende på verksamhetens miljöpåverkan ska alltså detta prövas av prövningsmyndigheten.

Detaljplanen har varit ute för samråd mellan 2024-07-01-2024-08-09. Under samrådet inkom 31 skrivelser, både från myndigheter, föreningar och privatpersoner. Efter samrådet görs en samrådsredogörelse där kommunen ger svar på de synpunkter som har kommit in. Frågor som rör olägenheter för människors hälsa, exempelvis störningar av måsar eller råttor, regleras inte i detaljplanen enligt Plan- och bygglagen utan i 9 kap miljöbalken.

Synpunkterna rörande störningar från skadedjur hänvisar fysisk planering vidare till miljö- och byggnämnden på Bodens kommun. Planeringsunderlaget behöver i detta fall kompletteras med utredningar rörande exempelvis geoteknik, förorenade områden, dagvatten, miljö kvalitetsnormer för vatten och naturvärdesinventeringen. Dessa utredningar tar tid och ny tidplan har ännu inte tagits fram för Boden Cleantech Center.
